

일련번호	1
감 사 자	☆☆☆

신분상 처분요구서 경고

제 목 사택 퇴거 통보에 대한 퇴거 지연
관 계 부 서 ★★★★★본부 ㅅㅅㅅㅅ처 ㅅㅅㅅㅅ부
조 치 부 서 ★★★★★본부 ㅅㅅㅅㅅ처 ㅅㅅ부
내 용

★★★★★본부 ♣♣ 가족사택에 거주 중인 ♠♠♠ 대리는 사택전수조사에서 사택 거주자격 관련 서류 제출 요청에 회신하지 않음에 따라, 거주 부적격자로 분류되어 사택 퇴거를 통보받았음에도 퇴거에 불응함

1. 업무개요

★★★★★본부는 「복리후생관리규정 시행세칙」에 따라 직원들에게 사택 및 합숙소를 제공하여 복리후생을 지원하고 있으며, 「사택운영내칙」에 따라 사택 및 합숙소를 운영·관리 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단근거

우리회사의 「복리후생관리규정 시행세칙」 제8조(입주제한) 제3항에는 “사택이 부족한 경우에는 사택운영위원회를 통해 장기사택거주자, 선량한 풍속에 반하여 사택입주에 부적격한 자 등에 대한 합리적 기준으로 신속한 퇴거조치를 하여야 한다.” 라고 명시하고 있다.

그리고, ★★★★★본부 「사택운영내칙」 제7조(퇴거) 제1항 4호에는 “입주기간 중 입주자격의 상실 또는 변동”이 있는 경우와 동 항 6호에는 “제5조 제1항

제3호에 규정된 제출의무 있는 서류를 내칙에 정해진 기간 내 미제출하여 사택 운영부서에서 퇴거 통보를 받은 자”는 제4항 “퇴거는 특별한 사유가 없는 한 사유발생일로부터 2개월 이내에 완료하여야 한다.”에 따라 사택입주자는 퇴거를 해야한다라고 규정되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에는 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”라고 명시되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 사실

그런데, ♠♠♠ 대리는 사택 전수조사를 위한 ♡♡♡♡부의 사택 거주자격 서류 제출 요구(6회)에 회신하지 않고 퇴거 통보 안내를 받았으나, 불응(2회)하였고, <<부 사전조사가 진행되고 나서야 퇴거를 계획하고 퇴거(최종 퇴거 기한 21일 초과)하였다.

♠♠♠ 대리는 면담에서 ★★★★★본부 「사택운영내칙」 제5조(입주신청 및 배정 기준)이 입주 때와 다르게 변경¹⁾되어 어느 것을 따라야 할지 모호하다고 하였다. 또한 전수조사 당시에는 배우자의 사정으로 보령시로의 전입이 어려워 거주자격 입증서류를 제출하지 못하였으며, 당시 발생한 여러 가정사로 경황이 없어 사택에서 퇴거하지 못했다고 진술하였다.

하지만, 변경된 규정이 3년 전부터 시행되고 있었고, 해당 규정은 모든 직원에게 동등하게 적용되고 지켜져야 함에도, ♠♠♠ 대리는 담당부서의 사택 거주자격 서류 요청에 회신하지 않았으며, 최종 퇴거 통보에도 불응하였다. 그 결과, 많은 직원의 가족 사택 입주 기회를 상실하게 하였고, 사내 질서를 어지럽게 하였으며, 불필요한 행정업무 발생으로 담당 직원의 업무를 가중시켰다.

이는, ★★★★★본부 「사택운영내칙」 제7조(퇴거) 및 「복리후생관리규정 시행세칙」 제8조(입주제한) 위반이며, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반에 해당한다. 다만, 퇴거 규정보다 21일 초과하였지만 이주를 완료한 점 등에 대해서는 감안이 필요해 보인다.

1) 기존의 ‘동거가족 확인서’로는 동거가족 확인 인정이 불가능한 것으로 변경(‘21.11.)됨

관계자 의견 ♠♠♠ 대리는 퇴거 요청이 있었을 때 적극적으로 대응하고 빨리 퇴거하면 좋았겠으나 개인적인 사정으로 그러지 못해 죄송하며, 앞으로는 관련 규정을 잘 지키도록 하겠다라고 말하였다.

조치할 사항 ★★★★본부장은 「사택운영내칙」, 「복리후생관리규정 시행세칙」 및 「취업규칙」을 위반한 ♠♠♠ 대리를 경고 조치하여 주시기 바랍니다 (경고).

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
▶▶▶소 ◆◆◆◆◆실	대리	♠♠♠	‘○○○○○○○○. ~ 현재	「사택운영내칙」 (7조), 「복리후생시행세칙」 (8조), 「취업규칙(10조)」 위반	경고

끝.